



Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

SCES, TRECHO 3, Setor de Clubes Esportivos Sul - Polo 8 - Lote 9 - Bairro: Asa Sul - CEP: 70200-003 - Fone: (61) 3022-7000 - www.cjf.jus.br - Email: turma.uniformi@cjf.jus.br

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI (PRESIDÊNCIA) Nº 0000513-43.2014.4.02.5154/RJ

REQUERENTE: ZELI APARECIDA JANUARIO

REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

DESPACHO/DECISÃO

Trata-se de apreciar pedido de uniformização nacional suscitado por ZELI APARECIDA JANUARIO, pretendendo a reforma do acórdão proferido pela Turma Recursal dos Juizados Especiais da Seção Judiciária do Rio de Janeiro que, reformando a sentença, julgou parcialmente procedente a demanda, para o fim de – no que interessa ao presente incidente – reconhecer a qualidade de segurada facultativa de baixa renda da autora, apenas, a partir de dezembro de 2012, data do registro no Cadastro Único de Programas Sociais do Governo Federal.

Sustenta a recorrente, em síntese, que o referido entendimento divergiria da jurisprudência firmada por Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária de São Paulo, no sentido de que é suficiente para a configuração da condição de segurado facultativo de baixa renda que seja comprovada a condição de dona de casa, vertendo regularmente as contribuições na alíquota de 5%, não sendo necessário qualquer registro perante o CadÚnico ou o INSS.

Em sede de juízo de admissibilidade, a Presidência da Turma de origem admitiu o incidente.

É o relatório.

O presente recurso merece trânsito, pois verificada sua tempestividade, a devida realização do cotejo analítico entre os arestos em confronto, bem como o correto prequestionamento da matéria trazida a debate.

Com efeito, nos presentes autos restou assentado pelo acórdão que “[...] o cadastramento prévio no CadÚnico é condição ao reconhecimento da eficácia das contribuições em alíquota especial, reduzida, de 5% do valor do salário-de-contribuição mínimo, ao Regime Geral de Previdência Social [...]”.

No pedido de uniformização, a autora sustenta que a “[...] inscrição no CADÚNICO não é a única forma de comprovar a configuração dos requisitos para a qualificação do segurado facultativo de baixa renda nos termos do art. 21, § 2º, inciso II, da Lei nº 8.213/91, com a redação da Lei nº 12.470/2011, conforme julgados paradigmáticos da Turma Recursal da Seção Judiciária do Estado de São Paulo [...]”.



Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

No acórdão paradigma, por sua vez, constou que, “[...] quanto à alegação de que a parte autora deveria ter se cadastrado nesta condição junto ao INSS para que tais contribuições pudessem ser utilizadas para efeitos de carência, tenho que improcede, pois, tal requisito não é exigido pela lei n. 12.470/11, instituída da novel figura de segurado. Tal exigência ofende, pois, o princípio constitucional da legalidade [...]”.

O cerne da questão combatida, então, é determinar se seria possível averiguar a condição de baixa renda através de outros meios de prova, ou se o registro no Cadastro Único de Programas Sociais do Governo Federal é requisito essencial para que se reconheça a qualidade de segurado facultativo de baixa renda.

Tendo em vista a quantidade de feitos que tratam da mesma matéria e sendo evidente a divergência jurisprudencial acerca do tema, ultrapassados os pressupostos de admissibilidade, entendo que os autos devem ser encaminhados ao Colegiado desta Turma para melhor análise.

Assim sendo, determino a distribuição do feito, bem como **a afetação do tema como representativo da controvérsia**, e, por conseguinte, o sobrestamento, no âmbito dos Juizados Especiais Federais, dos demais processos que tenham como fundamento a mesma questão de direito, conforme preceitua o art. 17, incisos I e II, do RITNU.

Sejam os autos, primeiramente, encaminhados à Secretaria desta TNU para que officie às Turmas Recursais para ciência e sobrestamento, bem como para o cumprimento das demais providências descritas no art. 17, inciso III e seguintes do RITNU.

Intimem-se.

Documento eletrônico assinado por **MINISTRO RAUL ARAÚJO, Presidente da Turma Nacional de Uniformização**, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006. A conferência da **autenticidade do documento** está disponível no endereço eletrônico https://eproctnu.cjf.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador **900000040337v9** e do código CRC **5b107714**.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): **MINISTRO RAUL ARAÚJO**
Data e Hora: 26/06/2018, às 14:46:48

0000513-43.2014.4.02.5154

900000040337.V9